



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.001089/2020-11.

Data do julgamento: 20/09/2022

Relator: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusado: Olymp Forex
Wescley Muniz Barbosa

Ementa: Responsabilidade por alegada oferta pública de derivativos por não integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em infração ao art. 16, I c/c art. 19, caput e §1º, da Lei nº 6.385/1976. Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela **absolvição Wescley Muniz Barbosa e Olymp Forex**, das acusações de infração ao disposto no art. 16, I c/c art. 19, caput e §1º, da Lei nº 6.385/1976.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público do Estado do Ceará e ao Ministério Público Federal no Estado do Ceará, em complemento às comunicações anteriormente efetuadas, para as providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências.

Ausente o acusado, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente a Procuradora Ilene Najjarian, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 14/10/2022, às 18:32, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 14/10/2022, às 20:14, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 18/10/2022, às 08:45, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 25/10/2022, às 16:46, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 18/11/2022, às 21:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1619158** e o código CRC **059D35C5**.
This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1619158** and the "Código CRC" **059D35C5**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.001089/2020-11

Reg. Col. 2280/21

Acusados: Olymp Forex

Wescley Muniz Barbosa

Assunto: Apuração de responsabilidade por alegada oferta pública de derivativos por não integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em infração ao art. 16, I c/c art. 19, *caput* e §1º, da Lei nº 6.385/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face de Wescley Muniz Barbosa (“Wescley Barbosa”) e Olymp Forex – nome fantasia de pessoa jurídica constituída por Wescley Barbosa¹ (“Olymp” e, em conjunto com o primeiro, “Acusados”), por supostamente terem realizado oferta pública de derivativos sem que integrassem o sistema de distribuição de valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 16, I² c/c art. 19, *caput* e §1º³, da Lei nº 6.385/1976.

2. Este PAS teve origem no Processo Administrativo (“PA”) CVM nº 19957.008775/2019-71, instaurado em 16.09.2019, para apurar as informações contidas em oito denúncias apresentadas à CVM, envolvendo o funcionamento da Olymp (“Denúncias”).

3. A denúncia apresentada por R.B.A.⁴ informou que ele teria investido na Olymp, a qual

¹ Conforme ficha cadastral emitida perante o InfoConv-RFB (Sistema de Informações para Convenientes da Receita Federal do Brasil), a pessoa jurídica em referência é de responsabilidade individual (MEI) de Wescley Barbosa e tem como denominação comercial: “Wescley Muniz Barbosa 07050130303”, sendo as suas únicas atividades econômicas: a “fabricação de móveis com predominância de madeira” e o “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores” (Doc. SEI nº 0937738).

² Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades: I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I); (...).

³ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão. §1º - São atos de distribuição, sujeitos à norma deste artigo, a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, quando os pratiquem a companhia emissora, seus fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.

⁴ Doc. SEI 0937705.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

havia prometido remunerá-lo todos os dias, mas que essa teria “sumido de repente” sem ter “devolvido seu dinheiro”.

4. A denúncia apresentada por D.C.S.⁵ aduziu que a Olymp atuava nas áreas de mercado “forex e criptomoedas, prometendo resgate de 360% do valor investido” (segundo o denunciante, teria sido prometido pela Olymp que valores correspondentes a faixa entre 2,2% a 4,0% do que fosse investido seriam disponibilizados diariamente para saque, até que se atingisse o teto de 360%) e que os depósitos de investimento eram realizados em conta de titularidade de Wesley Barbosa, mantida perante certo banco digital.

5. As denúncias apresentadas por V.C.V.Q., C.A.B., D.H.B., E.V.M., L.G.A. e H.G.R.R.⁶, por sua vez, apontaram para circunstâncias bastante semelhantes, nas quais, em síntese: (A) começaram por informar a data em que o respectivo denunciante começou a “investir” na Olymp e que esta atuava nas áreas de mercado “forex e criptomoedas, prometendo resgate de 360% do valor investido” (reproduzindo a explicação sobre o mecanismo de remuneração nos mesmos termos adotados pelo denunciante D.C.S.); (B) em seguida, informaram os valores investidos, os valores eventualmente resgatados e os valores a receber da Olymp; (C) depois, relataram que (i) a Olymp, em 21.08.2019, “tirou o site do ar alegando que seria criada uma nova plataforma” e “os valores investidos [...] seriam [para ela] transferidos”; (ii) em 28.08.2019, Wesley Barbosa teria liberado alguns saques por volta de 14h30, mas que nem todas as pessoas teriam conseguido sacar o valor investido; (iii) ato contínuo, Wesley Barbosa teria saído de todos os grupos de conversa no WhatsApp em que participava, canal pelo qual a Olymp prestava suporte; (iv) teriam sido vítimas de Wesley Barbosa, a quem se referiram como “estelionatário”; e (D) por fim, informaram o endereço em que acreditavam residir Wesley.

6. Duas dessas denúncias (as de E.V.M e L.G.A.) solicitaram que “os bens do Wesley Muniz Barbosa e dos demais envolvidos nesse golpe sejam bloqueados a fim de que os indivíduos lesados por essa quadrilha criminoso sejam ressarcidos”. Em uma delas (a de H.G.R.R.) foi mencionado que “[o] banco digital (...) tem sido utilizado por várias ‘empresas’ que dizem investir em mercado Forex e criptomoedas”, e que “acredita que este banco também possa estar envolvido nos golpes aplicados pelos estelionatários”, tendo ainda pontuado que “[e]m um dos áudios encaminhados à polícia e ao MP, Wesley menciona que já havia conversado com o funcionário da (...) chamado (...) e que os pagamentos aos investidores da Olymp Forex seriam normalizados”. Ademais, em sua Denúncia, H.G.R.R. pontuou que a sua manifestação também foi feita perante o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Ceará, Polícia Federal tanto em Minas

⁵ Doc. SEI 0937695.

⁶ Docs. SEI 0937694, 0937696, 0937698, 0937700, 0937702 e 0937707, respectivamente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Gerais quanto no Ceará e Polícia Civil do Estado Ceará – Departamento de Defraudações e Fraudes; e juntou como anexos várias imagens, sobretudo algumas capturas de tela do *website* da Olymp, bem como uma apresentação de *slides* intitulada “Apresentação de Negócio”.

7. Pelo constante de tal apresentação, no que tange às informações sobre a oportunidade de investimento oferecida, essa consistiria na compra de “robôs”, que investiriam em nome do seu adquirente, os quais, dotados de *“tecnologia australiana fruto de grandes parcerias”*, operariam *“proporcionando resultados extraordinários todos os dias”*. Nesse material, é destacada a facilidade de se adquirir os “robôs” e a importância de aportar recursos para que eles possam efetivamente operar: *“Nesse momento [após a aquisição], seu robô estará parado, sem capital para gerar lucros. Você precisa adicionar fundos, enquanto isso você já recebeu o valor no Share, de acordo com o seu plano escolhido (...) Lembrem-se, o poder dos ganhos está em quanto tem na banca. Quanto mais tem, mais pode ganhar”*.

8. Ainda segundo tal apresentação, o investidor receberia – para além do rendimento diário de 2,2% a 4,0%, ao dia – 10,0% a título de bônus *“por seu indicado no seu primeiro nível de sua rede”*; 12,0%, ao dia, a título de bônus *“na sua perna menor de sua rede binária”*; e 0,5%, ao dia, a título de bônus residual *“em 5 níveis de sua rede”*. Conforme disposto, haveria, também, sistema de troca de pontos por prêmios (por exemplo, relógios, telefones celulares, motos e carros).

9. Como resultado do tratamento das Denúncias pela GOI-2 – Gerência de Orientação aos Investidores 2, informou-se aos denunciante que foi aberto o PA de origem para o exame das questões apresentadas acerca da Olymp e de Wesley Barbosa, mas que nem esse, nem aquela, estavam registrados perante a CVM, razão pela qual não estavam autorizados a exercer ou prestar quaisquer serviços regidos pela Lei nº 6.385/1976, tais como os de análise, consultoria ou distribuição de valores mobiliários. Além disso, foi destacado que *“[a] CVM não tem poder legal para determinar a realização de acordos ou a indenização dos prejuízos alegados nas reclamações a ela dirigidas”*, e que determinadas características refletidas em *“propagandas ou propostas”* de investimento (como aquelas presentes no material constante do *website* e das redes sociais da Olymp) devem ser vistas com *“suspeição por potenciais investidores”*.

10. No âmbito do PA de origem, em 18.11.2019, foi emitido o Relatório nº 206/2019-CVM/SMI/GME⁷, em que se propôs a analisar a atuação dos Acusados, à luz das Denúncias. Referido relatório concluiu que havia indícios de um *“esquema de pirâmide por trás da oferta de investimentos no mercado Forex”* (tipificado como crime contra a economia popular, nos termos

⁷ Doc. SEI 0882434.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do art. 1º c/c 2º, IX⁹, da Lei nº 1.521/1951), quais sejam: (i) a exigência de investimento inicial baixo (a partir de R\$ 100,00); (ii) a promessa de retorno financeiro “extraordinário” (de 2,0% a 4,0% ao dia); (iii) a ausência de transparência sobre “a empresa ofertante, o produto, o serviço, o suposto negócio ou o investimento”; (iv) a inexistência de ressalva sobre os riscos envolvidos e forma pela qual seria garantido o retorno do capital investido; e (v) “a promessa de remuneração significativa, proporcional ao número de novos clientes recrutados e captados pelo investidor, dentro de seu grupo de relacionamento”.

11. Foram citados os Pareceres de Orientação CVM nº 32 e nº 33¹⁰, ambos de 30.09.2005, manifestando entendimento de que a Olymp “captou investidores brasileiros em território nacional, sem registro e autorização dada pela CVM, a fim de supostamente intermediar derivativos no mercado de Forex” e foi sugerida a publicação de ato declaratório com o objetivo de “gerar publicidade ao mercado sobre a irregularidade da oferta e da intermediação de derivativos” (“Stop Order”), bem como a comunicação ao Ministério Público e ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC. Este entendimento foi secundado pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”), em 10.12.2019, por meio do Parecer nº 00187/2019/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU¹¹.

12. Em 18.06.2020, todavia, a SMI entendeu que, apesar da gravidade dos fatos identificados (os quais tinham lastro em “robustos indícios”), a *Stop Order* teria perdido o objeto e se tornado descabida, tendo em vista que o *website* mencionado nas Denúncias não mais apresentava a oferta de valores mobiliários, tendo sido encontradas poucas menções à Olymp “mesmo após extensiva busca na internet”, além de ter sido verificado que o seu perfil na rede social Facebook tinha

⁸ Art. 1º. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes e as contravenções contra a economia popular, Esta Lei regulará o seu julgamento.

⁹ Art. 2º. São crimes desta natureza: (...) IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes).

¹⁰ Conforme descrito, segundo o Parecer de Orientação CVM nº 32, “o uso da Internet para mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários, distribuição de emissões no mercado ou para o exercício da atividade de aquisição de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (incisos I a III do art. 16 da Lei 6.385/76) depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da atividade”; enquanto o Parecer de Orientação CVM nº 33 estabelece que “A lei brasileira determina que somente os integrantes do sistema de distribuição (art. 15 da Lei nº 6.385/76) devidamente registrados na CVM (art. 16 da Lei nº 6.385/76) estão autorizados a oferecer serviços de intermediação de operações com valores mobiliários no Brasil ou exercer atividade de intermediação no Brasil. Dentre as condições impostas para o registro como integrante do sistema de distribuição brasileiro encontra-se: (i) a necessidade de domicílio ou sede no Brasil, ou (ii) a autorização específica para exercício de atividade no Brasil por pessoa jurídica constituída no exterior. (...) Assim, a autorização para a prestação de serviços de intermediação de operações com valores mobiliários, outorgada por órgão regulador estrangeiro ou decorrente da legislação aplicável em outra jurisdição, não assegura o direito de intermediar a negociação de valores mobiliários no mercado brasileiro”.

¹¹ Doc. SEI 0900249.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

“pouquíssima informação e está sem atualização desde agosto”¹².

13. Diante dos indícios de irregularidade acima descritos, em 05.01.2019, a SMI encaminhou aos Acusados, tanto por meio físico quanto por meio digital, o Ofício nº 493/2019/CVM/SMI/GME¹³, solicitando sua manifestação prévia, nos termos do art. 5º da Instrução CVM nº 607/2019, à época vigente. Todavia, não foram obtidas quaisquer respostas.

II. ACUSAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

14. Em 19.07.2020, foi lavrado pela SMI termo de acusação no âmbito deste PAS (*“Termo de Acusação”* ou *“TA”*)¹⁴, pelo qual propôs a responsabilização dos Acusados pela realização de oferta pública de derivativos sem integrarem o sistema de distribuição de valores mobiliários, em infração ao art. 16, I c/c art. 19, caput e §1º, da Lei nº 6.385/1976. Segundo a Acusação:

- (a) as Denúncias informavam que a Olymp, por meio de seu website, *“oferecia e atuava nos mercados FOREX e de CRIPTOMOEDAS garantindo resgates diários entre 2,2% a 4,0% do valor investido até o valor de 360,0% do valor investido”*;
- (b) a promessa de elevadas rentabilidades levou os investidores a realizarem depósitos na conta de Wescley Barbosa, porém *“[a]pós a ocorrência dos primeiros saques, a OLYMP FOREX tirou sua página do ar fazendo com que os denunciante ficassem impossibilitados de prosseguir com o resgate de seus investimentos e, por conseguinte, amargassem prejuízos”*;
- (c) os Acusados não tinham qualquer registro perante a CVM;
- (d) *“foi possível encontrar vídeo¹⁵ na internet sobre as atividades da OLYMP FOREX, no qual pessoa que se apresenta como sendo WESCLEY, presidente da empresa”* informava *“que os problemas que os usuários da empresa estavam enfrentando à época seriam decorrentes de problemas com (...), que já teriam sido resolvidos”*;
- (e) a oferta de *“contratos FOREX”* por instituição não integrante do sistema de distribuição *“é irregular à luz da Lei 6.385, posto que o inciso I do art. 16 estabelece que a distribuição de valores mobiliários depende de autorização da CVM”* e que *“o caput do art. 19 proíbe emissão pública de valores mobiliários sem a autorização da CVM e o seu §1º informa que a venda ou oferta à venda são atos de distribuição”*;
- (f) *“foram identificados no caso indícios de esquema fraudulento de pirâmide, dadas as altas rentabilidades prometidas”*;
- (g) *“a própria abundância de reclamações com teor similar recebidas pela CVM já são,*

¹² Vide Despacho – GME (Doc. SEI 0937572) e Despacho – SMI (Doc. SEI 1037896), ambos datados de 18.06.2020.

¹³ Doc. SEI 0937742.

¹⁴ Doc. SEI 0937615.

¹⁵ Doc. SEI 0939472, a partir de 1m35s.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

por si só, uma forte comprovação da atuação irregular da OLYMP FOREX”; e

- (h) “a própria existência da pessoa jurídica com denominação OLYMP FOREX” demonstra a “clara intenção de WESCLEY MUNIZ BARBOSA de atuação no mercado denominado Forex, sem, no entanto, deter qualquer autorização da CVM”, sendo certo que “[o] mercado Forex consiste em contratos de investimento cujo resultado deriva da variação na cotação de pares de moedas”, o que os caracterizaria como derivativos, à luz do art. 2º, VIII, da Lei nº 6.385/1976.

15. Ante o exposto, a Acusação pugnou pela responsabilização dos Acusados e aplicação das penalidades previstas no art. 11 da Lei nº 6.385/1976, com a redação dada pela Lei nº 13.506/2017.

III. MANIFESTAÇÃO DA PFE

16. A PFE-CVM se manifestou¹⁶ pela adequação do Termo de Acusação ao disposto na Instrução CVM nº 607/2019, à época em vigor, e destacou que a comunicação ao Ministério Público Federal do Ceará foi efetivada por meio dos Ofícios nº 414 e 422¹⁷, em vista da existência de indícios de crime de ação penal pública tipificado no artigo 27-E da Lei nº 6.385/1976.

IV. REVELIA

17. Em 05.01.2020, foi enviado ofício aos Acusados, solicitando sua manifestação prévia sobre os fatos objeto do processo¹⁸, porém, não houve resposta dos Acusados.

18. Em 04.11.2020, foi promovida a citação eletrônica dos Acusados, por meio de *e-mail* de chamamento, o qual não teve retorno¹⁹. Em 26.04.2021, foi certificada a expedição da citação dos Acusados, por via postal, remetida aos endereços dos Acusados constantes do sistema InfoConv-RFB²⁰. Em 12.05.2021, a citação dos Acusados foi publicada em edital²¹.

19. Todavia, os Acusados não apresentaram suas razões de defesa.

V. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO, DILIGÊNCIAS E PAUTA PARA JULGAMENTO

20. Na reunião do Colegiado de 24.08.2021, fui sorteada relatora deste PAS²².

¹⁶ Doc. SEI 0939018.

¹⁷ Doc. SEI 1057450 e 1057451, respectivamente.

¹⁸ Doc. SEI 0937743.

¹⁹ Doc. SEI 1132608.

²⁰ Doc. SEI 1193282 e 1247342.

²¹ Doc. SEI 1260027.

²² Doc. SEI 1330842.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

21. Em 08.11.2021, por meio de despacho²³, no intuito de melhor esclarecer as circunstâncias em que ocorreram os reportados contatos entre denunciante e os Acusados e com fundamento na faculdade conferida ao Relator do PAS de determinar, a qualquer tempo, a realização de diligências além das eventualmente requeridas pelos Acusados, nos termos do art. 42 da Resolução CVM nº 45, de 31.08.2021, solicitei à SMI que diligenciasse para obter com cada um dos denunciante: (i) informações sobre como teve conhecimento do investimento; e (ii) eventuais documentos comprobatórios, tais como, por exemplo, e-mails, materiais publicitários e contratos de que dispusessem. Os Acusados também foram intimados sobre o teor do despacho²⁴.

22. Atendendo à solicitação de diligência, a Área Técnica encaminhou ofícios a cada um dos oito investidores que apresentaram as Denúncias, quanto ao que receberam resposta de apenas um deles (R.B.A.), o qual, em sua resposta²⁵, declarou ter recebido a oferta de investimento na Olymp por meio de grupo de que participava no aplicativo WhatsApp e informou não ter mais os respectivos registros.

23. Na oportunidade, a Acusação reiterou seu entendimento quanto à existência dos elementos de autoria e materialidade apresentados no TA, destacando documentos constantes dos autos que, ao ver da Acusação, contêm evidências sobre a forma de oferta e o material utilizado²⁶ e inseriu nos autos vídeo²⁷, que constava do PA originário, a demonstrar o funcionamento do *website* da Olymp, em que o apresentador do vídeo informa que recebia bônus pela indicação de clientes à Olymp, evidenciando esforço de captação de clientes por parte da empresa.

24. Em 17.08.2022, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM²⁸, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2022.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

²³ Doc. SEI 1383969.

²⁴ Doc. SEI 1390359.

²⁵ Doc. SEI 1407511.

²⁶ Doc. SEI 1407848.

²⁷ Doc. SEI 1407512.

²⁸ Doc. SEI 1586596.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.001089/2020-11

Reg. Col. 2280/21

Acusados: Olymp Forex

Wescley Muniz Barbosa

Assunto: Apuração de responsabilidade por alegada oferta pública de derivativos por não integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em infração ao art. 16, I c/c art. 19, *caput* e §1º, da Lei nº 6.385/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. BREVE INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SMI em face dos Acusados, por supostamente terem realizado oferta pública de derivativos sem que integrassem o sistema de distribuição de valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 16, I² c/c art. 19, *caput* e §1º³, da Lei nº 6.385/1976.

2. O PAS teve origem em processo administrativo instaurado para apurar as informações contidas nas oito Denúncias apresentadas à CVM, detalhadas no Relatório, que, em apertada síntese, se referiam à atuação dos Acusados, dando conta de que os denunciantes teriam investido recursos por meio de depósito em conta de titularidade de Wescley Barbosa, via plataforma especializada em vários meios de pagamento, e, posteriormente, perderam seus investimentos diante da impossibilidade de saque. Segundo a ampla maioria dos denunciantes, a Olymp dizia atuar no mercado de “*forex e criptomoedas, prometendo resgate de 360% do valor investido*”⁴.

3. Dando tratamento às Denúncias, a GOI-2 esclareceu aos denunciantes que Olymp e Wescley Barbosa não eram registrados perante a CVM e, portanto, não estavam autorizados a exercer ou prestar quaisquer atividades ou serviços regidos pela Lei nº 6.385/1976, tais como os de análise, consultoria ou distribuição de valores mobiliários. Pontuou, também, que determinadas características de “*propagandas ou propostas*” de investimento (como as refletidas no material constante do *site* e das redes sociais da Olymp) devem ser vistas com suspeita.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades: I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I); (...).

³ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão. §1º - São atos de distribuição, sujeitos à norma deste artigo, a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, quando os pratiquem a companhia emissora, seus fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.

⁴ Docs. SEI 0937694, 0937695, 0937696, 0937698, 0937700, 0937702 e 0937707.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

4. Em 18.11.2019, foi emitido o Relatório nº 206/2019-CVM/SMI/GME⁵, que apontou para a existência de indícios⁶ de um “*esquema de pirâmide por trás da oferta de investimentos no mercado Forex*” (previsto como crime contra a economia popular, nos termos do art. 1º⁷ c/c 2º, IX⁸, da Lei nº 1.521/1951) e que a Olymp teria captado “*investidores brasileiros em território nacional, sem registro e autorização dada pela CVM, a fim de supostamente intermediar derivativos no mercado de Forex*” (grifei), sugerindo, assim, a publicação de *Stop Order*.

5. Embora a adoção de tal medida tenha sido secundada pela PFE-CVM, a própria SMI, posteriormente, reconheceu que, apesar da gravidade dos fatos identificados, a *Stop Order* teria perdido o objeto e se tornado descabida, tendo em vista que o *site* mencionado nas Denúncias não mais apresentava a oferta de valores mobiliários, tendo sido encontradas poucas menções à Olymp “*mesmo após extensiva busca na internet*”, além de ter sido verificado que o seu perfil na rede social Facebook “*tem pouquíssima informação e está sem atualização desde agosto*”⁹.

6. Em 19.07.2020, ante os fatos supramencionados, foi lavrado Termo de Acusação¹⁰ pela SMI, que propôs a responsabilização dos Acusados por oferecer publicamente derivativos sem que os Acusados integrassem o sistema de distribuição de valores mobiliários, em alegada infração ao art. 16, I c/c art. 19, *caput* e §1º, da Lei nº 6.385/1976. Apesar de regularmente intimados, os Acusados não apresentaram defesa.

7. Passo à análise do mérito.

II. MÉRITO

8. A partir da análise das evidências trazidas aos autos deste PAS referentes à atuação da Olymp – em que se incluem capturas de tela do seu *site* na internet e de suas páginas em redes sociais, bem como apresentação de *slides* sobre o funcionamento da Olymp – é possível constatar claro apelo à captação de poupança popular. É o que se extrai, por exemplo, das seguintes imagens:

⁵ Doc. SEI 0882434.

⁶ A saber: (i) a exigência de investimento inicial baixo, a partir de R\$ 100,00; (ii) a promessa de retorno financeiro “*extraordinário*” (de 2,0% a 4,0% ao dia); (iii) a ausência de transparência sobre “*a empresa ofertante, o produto, o serviço, o suposto negócio ou o investimento*”; (iv) a inexistência de ressalva sobre os riscos envolvidos e forma pela qual seria garantido o retorno do capital investido; e (v) “*a promessa de remuneração significativa, proporcional ao número de novos clientes recrutados e captados pelo investidor, dentro de seu grupo de relacionamento*”.

⁷ Art. 1º. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes e as contravenções contra a economia popular, Esta Lei regulará o seu julgamento.

⁸ Art. 2º. São crimes desta natureza: (...) IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos (“bola de neve”, “cadeias”, “pichardismo” e quaisquer outros equivalentes).

⁹ Vide Despacho – GME (Doc. SEI nº 0937572) e Despacho – SMI (Doc. SEI nº 1037896), ambos de 18.06.2020.

¹⁰ Doc. SEI 0937615.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Instagram

Busca

Entrar

Cadastre-se



olympforex

Seguir

21 publicações

1.212 seguidores

5.551 seguindo

Olymp Forex

Empresa brasileira com sede no Ceará.

Investimento em bitcoin.

Lucre 360% 📈

Invista comigo 👉

conta.olympforex.org/cadastrar/9y131dva

*É com enorme prazer que a **Olymp Forex** anuncia o início de uma nova fase!*

Apresentamos a vocês o BOT OLYMP. Um robô (software) que faz o trabalho pesado por você. O produto tem tecnologia australiana, fruto de grandes parcerias que a OLYMP FOREX tem pelo mundo inteiro.

Esse produto traz para você uma oportunidade única. O nosso robô irá operar para você de forma exclusiva, lhe proporcionando resultados extraordinários todos os dias.



9. Como se vê, há explícita chamada ao público em geral para que aporte recursos na Olymp para obtenção de exorbitante rendimento diário sobre o valor do investimento, supostamente obtido em razão da atuação de robô da Olymp, capaz de proporcionar resultados extraordinários, sem qualquer ressalva relacionada a eventuais riscos do negócio e sem quaisquer esclarecimentos acerca da natureza dos investimentos, mas mera menção a “grandes parcerias” da Olymp Forex.

10. Foram também trazidos aos autos dois vídeos – aparentemente direcionados a público indeterminado de investidores ou potenciais investidores –, que tratam de assuntos relacionados às operações da Olymp. No primeiro, pessoa que se apresenta como Wesley Barbosa, na qualidade de presidente da Olymp, a fim de explicar a razão pela qual o *website* da empresa se encontrava inativo (impossibilitando a efetuação de saques), informa que havia problemas com a plataforma digital utilizada como intermediária de pagamentos. No outro vídeo, há demonstração de como era simples e fácil efetuar saques na plataforma e foi destacado pelo narrador o quão seguro e rentável era o “investimento oferecido”, sem explicitação de sua natureza, bem como a possibilidade de os investidores auferirem bônus pela indicação de “novos clientes”¹¹.

11. Nesse contexto, foram acertadas as medidas inicialmente tomadas pela Área Técnica no sentido de propor e promover a comunicação ao Ministério Público competente, ao ter identificado

¹¹ Nos autos do presente PAS, não há mais detalhes sobre a eventual existência de uma relação entre quem gravou o vídeo e Wesley Barbosa/Olymp e, por conseguinte, de sua natureza.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

indícios de ocorrência de crime contra a economia popular. Com efeito, a CVM tem o dever de comunicar ao Ministério Público indícios de ilícitos penais de ação pública identificados nos processos em que a Autarquia apura irregularidades. Tais comunicações podem ensejar apurações e ações criminais que correm fora do âmbito de atuação da CVM que, além de transcorrerem em esferas independentes, podem envolver elementos de tipificação e comprovação diversos, não implicando, portanto, em desfecho que dependa irremediavelmente do que ocorra em processos administrativos sancionadores perante a CVM.

12. Ademais, tendo em vista a pertinência temática, se mostrou também acertada a sugestão inicial de edição de *Stop Order*, visando a alertar o mercado quanto ao fato de que os Acusados não tinham autorização para atuar no mercado de valores mobiliários¹², em que pese, ao final, a medida não tenha chegado a se efetivar, tendo em vista que se constatou que o *site* da Olymp não mais se encontrava ativo, como relatado.

13. No âmbito da repressão à oferta pública de valores mobiliários sem prévio registro ou dispensa pela CVM e à distribuição ou intermediação irregular de valores mobiliários é relevante o papel desempenhado pela referida medida, que se efetiva por meio da edição e divulgação de ato declaratório ou deliberação, específico para o caso, e tem por objetivo alertar o público sobre indícios de que ofertas públicas irregulares de valores mobiliários estão sendo realizadas e/ou serviços estão sendo irregularmente prestados no mercado de valores mobiliários e/ou que pessoas não autorizadas pela CVM estejam desempenhando tais atividades.

14. Ressalte-se que a *Stop Order* não representa uma sanção e, no que tange à divulgação de nomes de pessoas não autorizadas pela CVM, se presta a chamar a atenção dos investidores e participantes do mercado para uma informação que já é pública¹³: a ausência de credenciamento ou registro perante a CVM. Assim, a fundada suspeita, tal como havia no caso concreto, de que pudesse estar ocorrendo oferta de valores mobiliários ou prestação de serviços no âmbito do mercado de capitais por pessoas não autorizadas justificaria a expedição do alerta.

15. Quando se trata de PAS, contudo, a acusação e eventual punição reclamam a reunião de um conjunto robusto de provas, ainda que indiciárias (desde que contundentes e convergentes), que conduzam o julgador ao firme convencimento da ocorrência da infração (materialidade) e da identificação de seus responsáveis (autoria), sendo fundadas suspeitas insuficientes, conforme já decidido pelo Colegiado da CVM¹³.

¹² Observa-se que tal menção faz-se cabível independentemente de, no caso concreto, conforme se relatou, ter se verificado a perda de objeto do *Stop Order* pela própria SMI, uma vez que foi posteriormente constatado que a alegada oferta não mais estava disponível ao público.

¹³ v. PAS CVM nº 19957.007162/2017-54, de minha relatoria, j. em 09.02.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

16. Como é cediço, para o exercício de suas atividades, as ações de *enforcement* da CVM nessa seara amparam-se, em grande medida, nas reclamações e denúncias trazidas à Autarquia por investidores sobre o mercado marginal, que se desdobram em dados, informações e documentos.

17. Entretanto, neste PAS, não obstante as oito Denúncias, não chegaram a ser obtidos e reunidos tais elementos probatórios, tendo sido o conteúdo do *website*, das páginas em redes sociais, da apresentação de *slides* e dos vídeos as únicas provas coligidas. Nesse sentido, em que pese, como dito, terem evidenciado forte apelo à captação de economia popular e, de fato, sugerirem a existência de golpe financeiro, faltaram indícios contundentes de que, efetivamente, foi feita oferta pública de derivativos, valores mobiliários nos termos do art. 2º, VII e VIII¹⁴, da Lei nº 6.385/1976, que não poderia ser realizada por pessoas não autorizadas pela CVM.

18. Não divirjo da visão da Acusação de que o referido material publicitário relativo ao negócio da Olymp e as evidências obtidas de redes sociais são fortes indícios de ocorrência de oferta pública de “oportunidade de investimento” de rentabilidade exorbitante, tampouco de que havia um esforço de captação de clientes por parte dos Acusados, não direcionado a público específico nem restrito.

19. Porém, o que, a meu ver, não se fez presente no conjunto probatório reunido neste PAS, foram evidências de que se tratava efetivamente de oferta/distribuição de derivativos, como imputado pela Acusação, e não de site “fachada”, de mero engodo publicitário e fraude perpetrada por meio de pura pirâmide financeira, com características de esquema Ponzi, mas sem efetiva inserção no mercado de valores mobiliários, ainda que no assim chamado “mercado marginal”.

20. Observo que, no TA, a Acusação reputou que “a própria abundância de reclamações com teor similar recebidas pela CVM já são, por si só, uma forte comprovação da atuação irregular” e que “a própria existência da pessoa jurídica com denominação OLYMP FOREX”¹⁵ demonstraria a “clara intenção” (grifei) de Wescley Barbosa de atuar no mercado denominado Forex, sem deter autorização para tanto, concluindo, assim, que os Acusados, ao oferecer publicamente derivativos sem integrarem o sistema de distribuição de valores mobiliários, infringiram o art. 16, I c/c art. 19, *caput* e §1º, da Lei nº 6.385/1976.

21. Importa, contudo, ressaltar que, para aferir se a situação se encontra dentro do perímetro de supervisão e *enforcement* da CVM, não basta a constatação de utilização do nome fantasia “Forex” ou qualquer outro termo abstratamente referido. Cabe apurar também se, de fato, existiam

¹⁴ Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e (...).

¹⁵ Itens 16 e 17 do Doc. SEI 0937615.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

valores mobiliários no caso concreto, observando, ainda, que a multiplicidade de denúncias à CVM também tem ocorrido em casos de estelionato em fraudes financeiras por meio de pirâmides não inseridas no âmbito de atuação da CVM, a despeito das terminologias enganosas utilizadas.

22. Neste caso, noto que sequer as Denúncias mencionam que a “oportunidade de investimento” apresentada aos denunciante era relacionada a contratos ou instrumentos derivativos – ou, mesmo, a qualquer outro valor mobiliário em específico – limitando-se, quando muito, a mencionar que a Olymp atuava no mercado “forex e de criptomoedas”, o que, por si só, não se presta a respaldar a afirmativa de que efetivamente ocorria alguma oferta ou negociação de derivativos por meio do dito “robô”.

23. A propósito, no material da Olymp colacionado aos autos foram feitas referências genéricas ao “mercado forex e de criptomoedas”, bem como a diferentes “pacotes de investimentos”, mas sequer há menção a quaisquer gêneros de valores mobiliários, muito menos identificação de valores mobiliários que fossem especificamente objeto de oferta.

24. Pelo que se depreende da apresentação de *slides* já referida, é possível extrair que a “oportunidade de investimento” consistiria na “compra” de “serviços” supostamente prestado por “robô” (*software*) da Olymp, que investiria em nome do adquirente e que seria dotado de “*tecnologia australiana fruto de grandes parcerias*” da Olymp, e também supostamente operaria “*proporcionando resultados extraordinários todos os dias*”.

25. Cabe frisar que não há qualquer elucidação quanto à natureza das operações supostamente realizadas por meio do referido *software*, tampouco quais seriam os valores mobiliários negociados (ainda que se possa inferir, pelo nome da empresa, que se pretendesse fazer alusão ao menos a contratos cujo resultado derivaria da variação na cotação de pares de moedas). Entretanto, nos autos, não há prova sequer indiciária nem mesmo da real existência de tal “robô”, tampouco de qualquer negociação de ativos ou derivativos efetivamente realizada.

26. A mera menção a “Forex” (como poderia ter sido também a “ações”, “debêntures” ou “cotas de fundo de investimento”, por exemplo), genericamente considerada, descolada de evidências contratuais, documentais ou mesmo apenas factuais de que alguma operação ou serviço efetivamente ocorresse no mercado de valores mobiliários (seja dentro ou fora dos mercados organizados) não se presta a evidenciar operação ou atividade irregular exercida no âmbito do mercado de capitais. É o que distinguiria o que chamamos de “mercado marginal” de um golpe perpetrado por estelionatários.

27. Vale ressaltar que a ausência de comprovação da efetiva aquisição de contratos derivativos não impediria eventual caracterização de oferta pública de valores mobiliários, posto



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que tal infração se dá pela realização de atos de distribuição, independentemente da concretização de operações. Entretanto, tal infração exigiria que o que estivesse sendo efetivamente ofertado existisse e estivesse especificamente caracterizado como valor mobiliário, que poderia ser, inclusive, caracterizado pela oferta pública de contrato de investimento coletivo (a teor do disposto no art. 2º, IX, da Lei nº 6.385/1976). Não foi, entretanto, o que a Acusação trouxe neste caso.

28. Em resumo, neste PAS, dada a insuficiência do conjunto probatório reunido, tendo em vista que, como dito, em que pese a narrativa constante do *site* e dos vídeos, não há indícios de efetiva realização de oferta de derivativos nem exercício de atividade de distribuição de derivativos, razão pela qual entendo não ser possível formar juízo condenatório quanto aos Acusados nesta esfera administrativa, o que, de todo modo, em nada diminui a gravidade dos possíveis ilícitos ocorridos nos âmbitos cível e penal.

29. Repiso, assim, que, nada há neste PAS que possa levar a qualquer conclusão pela licitude da conduta dos Acusados em outras esferas (pelo contrário, há fortes indícios de atuação ardilosa em golpe financeiro), mas apenas tem-se não ter restado aqui demonstrado que infração tenha propriamente ocorrido no âmbito do mercado de capitais, a atrair a competência da CVM.

30. Por fim, cabe registrar que, nos últimos anos, a CVM constatou expressivo número de pirâmides e golpes financeiros, bem como situações em que tais irregularidades são praticadas em meios públicos, inclusive digitais (como redes sociais, *websites*, plataformas, etc.), sem que sequer haja, de fato, valor mobiliário efetivamente oferecido nem prestação de serviço subjacente¹⁶.

31. Importa destacar, ainda, que, como divulgado em 2021, no Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco (SBR) para o período 2021-2022¹⁷, os eventos de risco associados ao mercado marginal ganharam ainda maior relevância ao longo do biênio 2019-2020. Diante do expressivo aumento do número de prestadores de serviços de gestão, intermediação e ofertas públicas de valores mobiliários sem o devido atendimento aos requisitos legais e regulatórios, inclusive de credenciamento ou registro prévio perante a CVM, tal risco foi erigido como prioritário no âmbito do SBR para o biênio 2021-2022.

32. Com efeito, incumbe à fiscalização da CVM acompanhar atentamente esses casos, comunicar ao Ministério Público competente indícios de crimes e alertar o mercado sobre

¹⁶ Para ilustrar, em julho de 2022, a CVM divulgou seu Relatório de Atividade Sancionadora com dados do 1º trimestre de 2022, em que apontou terem sido realizadas 33 comunicações aos Ministérios Públicos dos Estados e Federal a respeito de indícios de crimes financeiros entre janeiro e março de 2022. Entre os indícios de crimes financeiros mais frequentes, destacaram-se as pirâmides financeiras, em 17 dos 33 comunicados. v. publicação no site da CVM de 14.07.2022 (<https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/relatorio-de-atividade-sancionadora/relatorio-de-atividade-sancionadora-cvm-2022-1o-trimestre-integra/view>) <acesso em 19.08.2022>

¹⁷ v. publicação no site da CVM de 15.01.2021 (<https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-lanca-plano-bienal-de-supervisao-baseada-em-risco-2021-2022>) <acesso em 19.01.2021>.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

indícios de atuação irregular. Em casos como este, contudo, no âmbito de PAS, a ação sancionadora da CVM requer comprovação da materialidade da infração no âmbito do mercado de capitais e, portanto, demonstração de que tais operações ou atividades que demandam autorização prévia da Autarquia, de fato, envolviam valores mobiliários.

III. CONCLUSÃO

33. Pelo exposto, voto pela absolvição, no âmbito deste PAS, de Wesley Muniz Barbosa e Olymp Forex, das acusações de infração ao disposto no art. 16, I c/c art. 19, *caput* e §1º, da Lei nº 6.385/1976.

34. Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público do Estado do Ceará e ao Ministério Público Federal no Estado do Ceará, em complemento às comunicações anteriormente efetuadas, para as providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências.

É como voto.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2022.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora